

ORIGINAL

RECIBIDO AGO28'26PM12:02

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

4^{ta} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. de la C. 87

INFORME POSITIVO

28 de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración recomienda la aprobación de la Resolución Conjunta de la Cámara 87 **sin enmiendas**.

ALCANCE DE LA MEDIDA

 La Resolución Conjunta de la Cámara 87, tiene como objetivo "...proceder con la liberación de las restricciones y las condiciones sobre preservación e indivisión previamente impuestas y anotadas según dispuesto por la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según enmendada, del predio de terreno marcado con el número siete (7) en el plano de subdivisión de la finca Algarrobo, sita en el Barrio Algarrobo de la jurisdicción municipal de Aibonito, Puerto Rico y adquirida por don Benjamín Figueroa Cintrón y doña Isabel Calcorzi Rodríguez, hoy fallecidos, a los fines de permitir la segregación de esta finca a favor de sus hijos herederos."

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico requirió la presentación de memoriales explicativos a la Autoridad de Tierras y al Departamento de Agricultura. Asimismo, y en aras de contar con un análisis más abarcador de la medida, se solicitaron los memoriales explicativos recibidos en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes. Al momento de rendir este informe positivo solo se recibió memorial explicativo de la Autoridad de Tierras.

Luego de evaluar el Informe Positivo emitido por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes, esta Comisión examinó los documentos que forman parte del expediente legislativo, así como los planteamientos presentados por la Autoridad de Tierras de Puerto Rico en relación con la Resolución Conjunta de la Cámara 87.

La medida tiene como propósito liberar las condiciones y restricciones impuestas bajo el Título VI de la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según enmendada, sobre una finca ubicada en el barrio Algarrobo del municipio de Aibonito, adquirida originalmente por los señores Benjamín Figueroa Cintrón e Isabel Calcorzi Rodríguez. El predio cuenta con una cabida de 21.3995 cuerdas y se encuentra sujeto a las restricciones de no segregación y conservación de su uso agrícola establecidas bajo dicho estatuto.

Según surge del expediente, los titulares originales han fallecido y sus sucesores han solicitado que se permita la segregación del predio con el propósito de adjudicar terrenos entre los herederos. La solicitud responde a la realidad actual de la propiedad y de las familias que por décadas han mantenido vínculos residenciales y agrícolas con dichos terrenos.



La Autoridad de Tierras de Puerto Rico manifestó una posición no favorable a la medida, fundamentando su determinación en las restricciones legales aplicables a las propiedades adquiridas bajo el Título VI de la Ley de Tierras. Esta Comisión reconoce la importancia de los planteamientos expresados por la Autoridad de Tierras y la necesidad de salvaguardar los terrenos con valor agrícola. No obstante, entiende que el caso ante nuestra consideración presenta circunstancias particulares que ameritan ser atendidas mediante legislación.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

Del análisis realizado por esta Comisión, a tenor con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", no surge que la medida tenga impacto fiscal sobre las finanzas municipales.

CONCLUSIÓN

Esta Comisión entiende que las restricciones impuestas originalmente a la propiedad respondían a una política pública dirigida a preservar unidades de producción agrícola y promover el desarrollo de fincas de tipo familiar. Sin embargo, han transcurrido varias décadas desde la adquisición del predio y las circunstancias familiares y sociales que rodean la propiedad han evolucionado.

En el caso particular de la R. C. de la C. 87, la solicitud de segregación surge de una necesidad sucesoral y familiar de los descendientes de los titulares originales. Por tanto, la Comisión considera que la aplicación de las restricciones de manera absoluta, sin atender las circunstancias particulares de los herederos y la realidad actual del terreno, podría producir un resultado contrario al propósito de justicia que debe orientar la aplicación de las leyes.

 A su vez, esta Comisión toma conocimiento de que la Ley Núm. 107 de 1974 reconoce expresamente la facultad de la Asamblea Legislativa para liberar las restricciones impuestas bajo el Título VI en aquellos casos que estime meritorios. Por tanto, aunque la Autoridad de Tierras se encuentre limitada por el marco administrativo vigente, corresponde a esta Asamblea Legislativa evaluar aquellas circunstancias excepcionales que justifiquen el ejercicio de su facultad legislativa.

En ese sentido, esta Comisión entiende que la intervención legislativa propuesta mediante la R. C. de la C. 87 permite atender una situación particular sin que ello implique desconocer la importancia de preservar el patrimonio agrícola de Puerto Rico.

En virtud de lo antes expuesto, esta Honorable Comisión previo estudio y consideración de la **Resolución Conjunta de la Cámara 87**, tiene el honor de recomendar a este Honorable Cuerpo Legislativo su aprobación **sin enmiendas**.

Respetuosamente sometido,



Jeison Rosa Ramos
Presidente
Comisión de Agricultura